

Datei: eml/2025-11-06_wandelt_bitte_zahlungsziel.eml

Von	k.wandelt@vellnitz-kunststoff.de
An	u.sarrasin@granova-polymer.de
Datum	Thu, 06 Nov 2025 17:38:52 +0100
Betreff	AW: Umstellung Zahlungsbedingungen - Bitte um Uebergangslösung

Sehr geehrter Herr Sarrasin,

Ihr Schreiben von gestern habe ich erhalten. Ich verstehe die Entscheidung Ihrer Geschäftsleitung, bitte Sie aber dringend, wenigstens ein Zahlungsziel von 14 Tagen zu belassen, sonst kippt uns die komplette Einkaufsplanung. Wir haben die Abrufe der Serienaufträge fest getaktet, und die Vorfinanzierung von 50 bis 60 Tonnen im Monat aus dem laufenden Konto ist für uns eine erhebliche Umstellung.

Zu den offenen Posten: Die Verzögerungen haben mit dem geschobenen Abruf unseres Grosskunden zu tun, nicht mit unserer Substanz. Wir sind an einer Lösung interessiert und nehmen den Gesprächstermin in der KW 47 gerne wahr. Einen Vorschlag zur ratenweisen Rückführung bringe ich mit.

Bis dahin bitte ich darum, den Abruf vom 30. Oktober (12 t PA6 GF30) wie angekündigt zu beliefern; die Zahlung bei Lieferung sichern wir zu.

Mit freundlichen Grüessen

Katrin Wandelt

Geschäftsführerin

Vellnitz Kunststofftechnik GmbH

Zwickauer Strasse 214, 09116 Chemnitz

Telefon 0371 5902-100

Datei: eml/2026-02-02_sarrasin_krisenaufschlag.eml

Von	u.sarrasin@granova-polymer.de
An	k.wandelt@vellnitz-kunststoff.de
Datum	Mon, 02 Feb 2026 10:12:31 +0100
Betreff	Preisstellung ab Februar - Risikozuschlag

Sehr geehrte Frau Wandelt,

wie im Dezember angekündigt, haben wir die Preisstellung fuer Ihr Haus zum ersten Quartal ueberprueft. Ab der naechsten Lieferung berechnen wir auf den Listenpreis einen Risikozuschlag von 4 Prozent, solange die Zahlungsweise Vorkasse noetig ist.

Zur Einordnung: Seit der Streichung der Versicherungsdeckung tragen wir das volle Beschaffungs- und Vorhalterisiko fuer Ihre Abrufe selbst. Wir disponieren Ihre Sondertypen (PA6 GF30 in Ihrer Einfaerbung) weiterhin mit Sicherheitsbestand, obwohl die Altforderungen unveraendert offen stehen. Diese Vorleistung koennen wir ohne Deckung nicht zum Standardpreis darstellen. Sobald wieder eine Versicherungsdeckung oder eine Rueckfuehrung der offenen Posten erreicht ist, entfaellt der Zuschlag.

Der Zuschlag gilt erstmals fuer den Abruf zum 20. Februar. Die Marktnotierungen selbst geben wir wie bisher eins zu eins weiter.

Mit freundlichen Gruessen

Udo Sarrasin

Vertriebsleiter

Granova Polymer Handels GmbH

Meissner Landstrasse 18, 01445 Radebeul

Telefon 0351 8395-210

Von	k.wandelt@vellnitz-kunststoff.de
An	u.sarrasin@granova-polymer.de
Datum	Tue, 03 Feb 2026 08:47:15 +0100
Betreff	AW: Preisstellung ab Februar - Risikozuschlag

Sehr geehrter Herr Sarrasin,

ich will nicht drum herumreden: Der Zuschlag trifft uns hart, und ich halte ihn in der Sache fuer unberechtigt. Wir zahlen seit November jede Lieferung im Voraus - Ihr Ausfallrisiko auf das Neugeschaeft ist null. Was Sie bepreisen, ist Ihre Altforderung, und die wird durch einen Zuschlag auf kuenftige Lieferungen nicht besser.

Trotzdem: Wir akzeptieren die 4 Prozent fuer Februar und Maerz. Die Produktion darf nicht stehen, die Serienabrufe von Hellwig Automotive laufen, und ein Lieferantenwechsel bei den eingefaeerbten Typen wuerde Wochen dauern, die wir nicht haben. Ich erwarte im Gegenzug, dass die Bereitstellung wie zugesagt taggleich nach Zahlungseingang erfolgt und wir im April erneut ueber den Zuschlag sprechen.

Zur Liquiditaet insgesamt bitte ich um Verstaendnis, dass ich dazu nichts Schriftliches verteile. Die Gespraechе mit unserer Bank laufen.

Mit freundlichen Gruessen

Katrin Wandelt

Geschaeftsfuehrerin

Vellnitz Kunststofftechnik GmbH

Zwickauer Strasse 214, 09116 Chemnitz

Telefon 0371 5902-100

Datei: eml/2026-07-06_sachstand_nachforderung.eml

Von	kanzlei-lindenhof@example.invalid
An	mandant@example.invalid
Datum	Mon, 06 Jul 2026 09:18:00 +0200
Betreff	Sachstand und fehlende Unterlagen insolvenzanfechtung-bargeschaeft-vorkasse-rohstofflieferant-chemnitz

Sehr geehrte Damen und Herren,

für die nächste Bearbeitung fehlen noch die unten markierten Unterlagen. Bitte reichen Sie nur vorhandene Originale ein; kurze Notizen genügen, wenn ein Dokument nicht auffindbar ist. Wichtig sind Zugangsdaten, Fristen, ärztliche oder wirtschaftliche Kernbelege und Zahlungsnachweise.

Mit freundlichen Grüßen

Kanzlei Lindenhof und Partner mbB

Datei: 05_liquiditaetsstatus_stichtag_2025-06-30.csv

Stichtag;Liquide_Mittel_EUR;Freie_Kreditlinie_EUR;Erwartete_Zufluesse_kumuliert_EUR;Verfuegbar_gesamt_EUR;Faellige_Verbindlichkeiten_EUR;Unterdeckung_EUR;Unterdeckung_Prozent
30.06.2025;34200.00;40000.00;0.00;74200.00;1243500.00;1169300.00;94.0
07.07.2025;34200.00;40000.00;214000.00;288200.00;1268300.00;980100.00;77.3
14.07.2025;34200.00;40000.00;421500.00;495700.00;1291800.00;796100.00;61.6
21.07.2025;34200.00;40000.00;637200.00;711400.00;1320400.00;609000.00;46.1
28.07.2025;34200.00;40000.00;816900.00;891100.00;1341700.00;450600.00;33.6

Datei: 06_rechnungs_zahlungs_matching_2026-01_2026-04.csv

Rechnung_Nr;Rechnungsdatum;Zahldatum;Lieferdatum;Basispreis_Netto_EUR;Krisenaufschlag_Prozent;Netto_EUR;Brutto_EUR;Tage_Zahlung_vor_Lieferung
VK-2026-0117;16.01.2026;19.01.2026;21.01.2026;18004.00;0;18004.00;21424.76;2
VK-2026-0142;23.01.2026;26.01.2026;28.01.2026;12600.00;0;12600.00;14994.00;2
VK-2026-0166;30.01.2026;02.02.2026;02.02.2026;9800.00;0;9800.00;11662.00;0
VK-2026-0181;04.02.2026;06.02.2026;11.02.2026;14350.00;0;14350.00;17076.50;5
VK-2026-0197;10.02.2026;12.02.2026;16.02.2026;11200.00;0;11200.00;13328.00;4
VK-2026-0214;16.02.2026;18.02.2026;20.02.2026;12850.00;4;13364.00;15903.16;2
VK-2026-0228;20.02.2026;24.02.2026;26.02.2026;16900.00;0;16900.00;20111.00;2
VK-2026-0233;26.02.2026;02.03.2026;04.03.2026;14100.00;4;14664.00;17450.16;2
VK-2026-0251;04.03.2026;06.03.2026;09.03.2026;8750.00;0;8750.00;10412.50;3
VK-2026-0269;09.03.2026;11.03.2026;13.03.2026;13400.00;0;13400.00;15946.00;2
VK-2026-0284;13.03.2026;17.03.2026;19.03.2026;10150.00;0;10150.00;12078.50;2
VK-2026-0301;20.03.2026;24.03.2026;27.03.2026;15600.00;0;15600.00;18564.00;3
VK-2026-0318;26.03.2026;30.03.2026;01.04.2026;9300.00;0;9300.00;11067.00;2
VK-2026-0334;02.04.2026;07.04.2026;09.04.2026;11750.00;0;11750.00;13982.50;2

Datei: 07_preisliste_marktpreisvergleich_q1_2026.csv

Artikel;Listenpreis_EUR_kg;Marktnotierung_EUR_kg;Berechneter_Preis_EUR_kg;Abweichung_zur_Marktnotierung_Prozent	
PA6 GF30 natur;2.42;2.44;2.42;-0.8	
PA6 GF30 natur (RG VK-2026-0214	VK-2026-0233);2.42;2.44;2.52;+3.3
PP Copolymer C7069;1.38;1.36;1.38;+1.5	
ABS Naturgranulat;2.10;2.12;2.10;-0.9	
POM-C Standard;2.85;2.87;2.85;-0.7	
PC/ABS Blend schwarz;2.96;2.99;2.96;-1.0	
TPE Shore 60A;3.41;3.38;3.41;+0.9	

Datei: 13_opos_liste_granova_stand_2025-11-05.csv

Rechnung_Nr;Rechnungsdatum;Faelligkeit;Netto_EUR;Brutto_offen_EUR;Mahnstufe;Bemerkung
RE 2025-1418;22.07.2025;20.09.2025;11900.00;14161.00;3;Mahnung 3 vom 27.10.2025
RE 2025-1502;11.08.2025;10.10.2025;10000.00;11900.00;3;Mahnung 3 vom 27.10.2025
RE 2025-1577;29.08.2025;28.10.2025;13500.00;16065.00;2;Lastschrift 17.10.2025 zurueckgegeben
RE 2025-1621;15.09.2025;14.11.2025;11300.00;13447.00;2;Mahnung 2 vom 24.10.2025
RE 2025-1688;30.09.2025;29.11.2025;10500.00;12495.00;1;Mahnung 1 vom 30.10.2025
RE 2025-1743;14.10.2025;13.12.2025;13000.00;15470.00;1;Zahlungserinnerung 03.11.2025
RE 2025-1789;27.10.2025;26.12.2025;10820.00;12875.80;0;noch nicht faellig

Datei: 91_fristsachen_belege_offene_punkte_2026-07-06.csv

Punkt;Status;Warum wichtig;Nächster Output		
Liquiditätsstatus;prüfen;Stichtag	Fälligkeit	freie Mittel;13-Wochen-Matrix
streitige Forderung;prüfen;objektive Rechtslage und Beweislast;Rechtsvermerk		
Rangrücktritt;prüfen;freie Überschüsse	Drittbegünstigung	Zahlungssperre;Klauselcheck

Interner Vermerk

Stollberg & Partner Insolvenzverwaltung · Rechtsanwältin Dr. Friederike Stollberg · Straße der Nationen 51 · 09111 Chemnitz

Aktenzeichen: 118/26 ST · Verfahren: Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, AG Chemnitz 15 IN 388/26

Chemnitz, 8. Juni 2026

Verfasserin: Dr. Stollberg · Verteiler: Handakte Anfechtung Granova

1 Gegenstand

Der Vermerk bereitet die Anfechtung der Zahlungen an die Granova Polymer Handels GmbH, Radebeul, vor. Das Verfahren über das Vermögen der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH ist am 1. Juni 2026 eröffnet worden; ich bin zur Insolvenzverwalterin bestellt.

2 Sachverhalt in Kurzform

2.1 Die Schuldnerin betrieb in Chemnitz eine Kunststoffspritzgießerei mit 34 Beschäftigten und bezog ihr Granulat seit 2023 nahezu ausschließlich von Granova auf Grundlage eines Rahmenlieferungsvertrags mit einem Zahlungsziel von 60 Tagen. Mit Schreiben vom 5. November 2025 stellte Granova die Belieferung auf Vorkasse beziehungsweise Zahlung bei Lieferung um; Anlass waren offene Altforderungen von 96.413,80 EUR, eine Rücklastschrift vom 17. Oktober 2025 und die Streichung des Deckungslimits durch die Nordkredit Warenkreditversicherung AG.

2.2 Im Dreimonatszeitraum vor dem Eigenantrag vom 15. April 2026 hat die Schuldnerin an Granova vierzehn Vorkassezahlungen über insgesamt 214.000,08 EUR geleistet. Zwischen Zahlung und Lieferung lagen jeweils null bis fünf Tage (Aufstellung Aktenstück 06). Auf zwei Rechnungen (VK-2026-0214 und VK-2026-0233) hat Granova einen als „Risikozuschlag“ bezeichneten Aufschlag von 4 Prozent auf den Listenpreis berechnet; die Aufschläge summieren sich auf 1.282,82 EUR brutto (Preisvergleich Aktenstück 07).

2.3 In den Unterlagen der Schuldnerin befindet sich ein Kurzgutachten der Feldkamp & Cie. Restrukturierungsberatung GmbH vom 18. Juli 2025 (Aktenstück 04). Es stellt zum Stichtag 30. Juni 2025 den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit fest: Auch unter Einbeziehung aller erwartbaren Zuflüsse über vier Wochen verblieb eine Deckungslücke von 33,6 Prozent. Der Eigenantrag der Geschäftsführerin datiert den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit demgegenüber erst auf April 2026, nachdem die Genossenschaftsbank Erzgebirge eG die Betriebsmittellinie am 8. April 2026 gekündigt hatte. Die Diskrepanz beträgt gut neun Monate.

3 Anfechtungsrechtliche Arbeitsthesen

3.1 Die vierzehn Zahlungen unterfallen dem Grunde nach § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO (Zahlungsunfähigkeit seit Juni 2025; Kenntnisfrage offen) und § 133 Abs. 1 InsO. Granova wird sich auf das Bargeschäftsprivileg des § 142 Abs. 1 InsO berufen. Die Unmittelbarkeit des Leistungsaustauschs dürfte bei null bis fünf Tagen unproblematisch vorliegen. Angriffsflächen sind die Gleichwertigkeit (Krisenaufschlag auf zwei Rechnungen) und vor allem die Rückausnahme des § 142 Abs. 1 InsO: Die Vorsatzanfechtung bleibt möglich, wenn die Schuldnerin unlauter handelte und Granova dies erkannte.

3.2 Für die Unlauterkeit spricht, dass die Geschäftsführerin seit dem 18. Juli 2025 ein schriftliches Testat der eigenen Zahlungsunfähigkeit besaß, gleichwohl neun Monate weiterwirtschaftete und die verbliebene Liquidität gezielt auf die produktionskritischen Lieferanten konzentrierte, während Sozialversicherungsträger, Finanzamt und die übrigen Gläubiger unbedient blieben. Für die Kenntnis Granovas sprechen die Altforderungen, die Rücklastschrift, die Streichung des Versichererlimits und der

Krisenaufschlag. Dagegen spricht, dass die Umstellung auf Vorkasse in der Krise branchenüblich ist und Granova auf ihren Altforderungen stillgehalten hat; beide Deutungen sind zu dokumentieren.

3.3 Die Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 130 Abs. 2 InsO ist gesondert zu prüfen: Kannte Granova nur eine Zahlungsstockung gegenüber sich selbst oder Umstände, die zwingend auf die allgemeine Zahlungseinstellung schließen ließen?

4 Nächste Schritte

4.1 Anfechtungsschreiben mit Zahlungsaufforderung über 214.000,08 EUR, hilfsweise über die Aufschlagsbeträge von 1.282,82 EUR (erledigt mit Schreiben vom 17. Juni 2026, Aktenstück 10).

4.2 Prüfung von Ansprüchen gegen die Geschäftsführerin wegen verspäteter Antragstellung (§ 15a InsO, § 15b InsO); hierzu gesonderte Handakte.

4.3 Entscheidung über Klageerhebung vor dem Landgericht Chemnitz nach Eingang der Erwiderung.

Dr. Friederike Stollberg

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

Rahmenliefervertrag über Kunststoffgranulate

zwischen

der Granova Polymer Handels GmbH, Meißner Landstraße 18, 01445 Radebeul, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Dresden unter HRB 29184, vertreten durch den Geschäftsführer Dr. Peter Hallmert — nachfolgend „Lieferantin“ —

und

der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, Zwickauer Straße 214, 09116 Chemnitz, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 34712, vertreten durch die Geschäftsführerin Katrin Wandelt — nachfolgend „Bestellerin“ —

1 Vertragsgegenstand

Die Lieferantin liefert der Bestellerin thermoplastische Kunststoffgranulate, insbesondere PA6 GF30, PP-Copolymer, ABS, POM-C, PC/ABS-Blends und TPE, nach Maßgabe der jeweiligen Einzelabrufe. Dieser Rahmenvertrag regelt die für alle Einzelabrufe geltenden Bedingungen; die Einzelabrufe kommen durch Bestellung und Auftragsbestätigung zustande.

2 Mengen und Abrufe

Die Bestellerin beabsichtigt, monatlich etwa 28 bis 34 Tonnen Granulat abzurufen, ohne dass hiermit eine Abnahmeverpflichtung begründet wird. Abrufe sind mit einer Frist von mindestens fünf Werktagen zu platzieren. Die Lieferantin liefert frei Werk Chemnitz.

3 Preise

Es gelten die Preise der jeweils gültigen Preisliste der Lieferantin. Die Preisliste wird quartalsweise an die Marktentwicklung angepasst; maßgeblich sind die branchenüblichen Notierungen für Standardthermoplaste. Preisänderungen werden der Bestellerin mindestens vier Wochen vor Wirksamwerden in Textform mitgeteilt.

4 Zahlungsbedingungen

Rechnungen sind zahlbar innerhalb von 60 Tagen nach Rechnungsdatum ohne Abzug. Bei Zahlung innerhalb von 14 Tagen gewährt die Lieferantin 2 Prozent Skonto. Die Lieferantin ist berechtigt, bei begründeten Zweifeln an der Zahlungsfähigkeit der Bestellerin, insbesondere bei Zahlungsverzug mit mehr als einer fälligen Rechnung oder bei Wegfall der Warenkreditversicherungsdeckung, für künftige Lieferungen Vorkasse oder Zahlung bei Lieferung zu verlangen.

5 Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung der jeweiligen Rechnung Eigentum der Lieferantin. Die Bestellerin ist berechtigt, die Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsgang zu verarbeiten; ein verlängerter Eigentumsvorbehalt wird nicht vereinbart.

6 Gewährleistung

Die Bestellerin hat die Ware unverzüglich nach Ablieferung zu untersuchen und erkennbare Mängel binnen fünf Werktagen zu rügen (§ 377 HGB). Bei berechtigten Mängelrügen leistet die Lieferantin nach ihrer Wahl Ersatzlieferung oder Gutschrift.

7 Laufzeit und Kündigung

Der Vertrag beginnt am 1. März 2023 und läuft auf unbestimmte Zeit. Er kann von jeder Partei mit einer Frist von sechs Monaten zum Jahresende gekündigt werden. Das Recht zur außerordentlichen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt.

8 Schlussbestimmungen

Änderungen und Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Textform. Es gilt deutsches Recht unter Ausschluss des UN-Kaufrechts. Gerichtsstand ist, soweit gesetzlich zulässig, Dresden. Sollte eine Bestimmung unwirksam sein oder werden, bleibt der Vertrag im Übrigen wirksam; an die Stelle der unwirksamen Bestimmung tritt die gesetzliche Regelung.

Radebeul / Chemnitz, den 15. Februar 2023

Granova Polymer Handels GmbH — gez. Dr. Peter Hallmert (Geschäftsführer)

Vellnitz Kunststofftechnik GmbH — gez. Katrin Wandelt (Geschäftsführerin)

Umstellung der Zahlungsbedingungen auf Vorkasse

Granova Polymer Handels GmbH · Meißner Landstraße 18 · 01445 Radebeul · Telefon 0351 8395-0 · HRB 29184 (AG Dresden)

Unser Zeichen: VT/SAR-2025-411

Radebeul, den 5. November 2025

Einschreiben mit Rückschein

An die Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, z. Hd. Frau Geschäftsführerin Katrin Wandelt, Zwickauer Straße 214, 09116 Chemnitz

Betreff: Rahmenliefervertrag vom 15. Februar 2023 — Umstellung auf Vorkasse gemäß Ziffer 4; offene Posten in Höhe von 96.413,80 EUR

Sehr geehrte Frau Wandelt,

wir nehmen Bezug auf unser Telefonat vom 3. November 2025 und fassen die Entscheidung unserer Geschäftsleitung zusammen.

1 Ausgangslage

Zum heutigen Tag sind aus unserer Lieferbeziehung Rechnungen über insgesamt 96.413,80 EUR offen, davon 21.900,00 EUR seit mehr als vier Wochen fällig und zweifach gemahnt (Rechnungen RE 2025-1418 und RE 2025-1502, jeweils dritte Mahnstufe). Die Lastschrift zur Rechnung RE 2025-1577 vom 29. August 2025 wurde am 17. Oktober 2025 mangels Deckung zurückgegeben. Die Nordkredit Warenkreditversicherung AG hat das Deckungslimit für Ihr Haus mit Wirkung zum 28. Oktober 2025 vollständig gestrichen. Eine detaillierte Aufstellung der offenen Posten fügen wir bei.

2 Umstellung der Zahlungsweise

Auf Grundlage von Ziffer 4 des Rahmenliefervertrags stellen wir die Belieferung mit sofortiger Wirkung um: Künftige Lieferungen erfolgen ausschließlich gegen Vorkasse oder gegen Zahlung bei Lieferung. Der Zahlungseingang darf der Lieferung um höchstens fünf Werktage vorausgehen; die Ware wird unmittelbar nach Zahlungseingang zum nächsten planmäßigen Liefertermin bereitgestellt. Es gelten unverändert die Preise unserer aktuellen Preisliste. Skonto entfällt bei Vorkassezahlungen.

3 Altforderungen

Die offenen Posten von 96.413,80 EUR bleiben zur Zahlung fällig. Wir sind bereit, über eine ratenweise Rückführung zu sprechen, und schlagen hierzu einen Termin in der 47. Kalenderwoche vor. Bis zu einer Einigung werden wir von gerichtlichen Maßnahmen absehen, behalten uns diese aber ausdrücklich vor.

4 Fortsetzung der Belieferung

Wir legen Wert auf die Feststellung, dass wir die Geschäftsbeziehung fortsetzen wollen. Ihr Haus ist seit vielen Jahren ein verlässlicher Abnehmer, und wir wissen, dass unsere Granulate für Ihre laufende Produktion, insbesondere die Serienaufträge für die Automobilzulieferung, kurzfristig nicht substituierbar sind. Die Umstellung auf Vorkasse ist die Voraussetzung dafür, dass wir Sie ohne Versicherungsdeckung überhaupt weiter beliefern können.

Bitte bestätigen Sie uns die Umstellung bis zum 12. November 2025 in Textform. Abrufe, die bis dahin eingehen, beliefern wir bereits nur noch gegen Zahlung bei Lieferung.

Mit freundlichen Grüßen

Granova Polymer Handels GmbH

Udo Sarrasin (Vertriebsleiter) — Dr. Peter Hallmert (Geschäftsführer)

Anlage: Aufstellung der offenen Posten zum 5. November 2025

Kurzgutachten zur Insolvenzreife der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH

Feldkamp & Cie. Restrukturierungsberatung GmbH · Käthe-Kollwitz-Straße 74 · 04109 Leipzig · Telefon 0341 22987-0

Auftraggeberin: Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, Zwickauer Straße 214, 09116 Chemnitz · Auftrag vom 30. Juni 2025 · Projekt-Nr. FK-2025-217

Leipzig, den 18. Juli 2025

Bearbeiter: Dr. Roman Feldkamp, Diplom-Kaufmann · Mitwirkung: Jana Cerny, M. Sc.

1 Auftrag und Prüfungsgegenstand

Die Geschäftsführung der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH hat uns beauftragt, zum Stichtag 30. Juni 2025 zu prüfen, ob Zahlungsunfähigkeit im Sinne des § 17 InsO vorliegt, und die Ergebnisse in einem Kurzgutachten zusammenzufassen. Grundlage sind die Summen- und Saldenlisten per 30. Juni 2025, die Offene-Posten-Listen der Kreditoren und Debitoren, die Kontoauszüge der Genossenschaftsbank Erzgebirge eG, der Kreditlinienvvertrag sowie die Auftrags- und Umsatzplanung der Geschäftsführung für Juli 2025. Eine Prüfung der Überschuldung nach § 19 InsO war nicht beauftragt.

2 Methodik

Wir haben zum Stichtag einen Liquiditätsstatus aufgestellt und diesen um eine rollierende Vierwochenbetrachtung ergänzt. Verglichen werden die verfügbaren Mittel (Kassenbestand, Bankguthaben, freie Kreditlinie) zuzüglich der im Betrachtungszeitraum realistisch erwartbaren Zuflüsse mit den am Stichtag fälligen und den im Betrachtungszeitraum fällig werdenden Verbindlichkeiten. Maßstab ist die gesetzliche Wertung des § 17 Abs. 2 InsO: Zahlungsunfähigkeit liegt vor, wenn der Schuldner nicht in der Lage ist, die fälligen Zahlungspflichten zu erfüllen; eine bloße Zahlungsstockung scheidet aus, wenn die Deckungslücke nicht binnen drei Wochen im Wesentlichen geschlossen werden kann.

3 Liquiditätsstatus zum 30. Juni 2025

3.1 Zum Stichtag standen liquide Mittel von 34.200,00 EUR und eine freie Kreditlinie von 40.000,00 EUR zur Verfügung; die Betriebsmittellinie von 350.000,00 EUR war im Übrigen ausgenutzt. Dem standen fällige Verbindlichkeiten von 1.243.500,00 EUR gegenüber, im Wesentlichen Lieferantenverbindlichkeiten (614.200,00 EUR), rückständige Umsatzsteuer und Lohnsteuer (287.400,00 EUR), Sozialversicherungsbeiträge (121.700,00 EUR) sowie fällige Leasing- und Energieverbindlichkeiten (220.200,00 EUR).

3.2 Die rollierende Betrachtung über vier Wochen führt zu folgendem Bild (Einzelheiten in der beigefügten Tabelle, Anlage 1):

3.3 Selbst unter vollständiger Einbeziehung aller von der Geschäftsführung erwarteten Zuflüsse von 816.900,00 EUR verbleibt nach vier Wochen eine Deckungslücke von 450.600,00 EUR; das entspricht 33,6 Prozent der dann fälligen Verbindlichkeiten. Die Lücke liegt damit über den gesamten Betrachtungszeitraum weit oberhalb der Schwelle von 10 Prozent und ist nach den vorliegenden Planungsdaten auch in den Folgemonaten nicht zu schließen: Es fehlen gesicherte Finanzierungszusagen, die Debitorenlaufzeiten verlängern sich, und der wichtigste Rohstofflieferant mahnt bereits die Sommerrechnungen an.

4 Ergebnis

4.1 Die Vellnitz Kunststofftechnik GmbH ist zum 30. Juni 2025 zahlungsunfähig im Sinne des § 17 Abs. 2 Satz 1 InsO. Es handelt sich nicht um eine Zahlungsstockung, da die Deckungslücke innerhalb von drei

Wochen nicht ansatzweise geschlossen werden kann und keine konkreten, überwiegend wahrscheinlichen Zuflüsse ersichtlich sind, die dies ändern würden.

4.2 Wir weisen die Geschäftsführung ausdrücklich auf die Antragspflicht des § 15a Abs. 1 InsO hin: Der Eröffnungsantrag ist ohne schuldhaftes Zögern, spätestens drei Wochen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit, zu stellen. Zahlungen nach Eintritt der Zahlungsunfähigkeit sind an § 15b InsO zu messen und können die persönliche Haftung der Geschäftsführung begründen.

4.3 Sollte die Geschäftsführung eine Sanierung anstreben, kommt diese nur in Betracht, wenn die Zahlungsunfähigkeit zuvor beseitigt wird, etwa durch eine sofortige Kapitalzuführung der Gesellschafter in Höhe von mindestens 500.000,00 EUR nebst qualifizierten Stundungsvereinbarungen mit den Hauptgläubigern. Gelingt dies nicht binnen der Frist des § 15a InsO, ist der Insolvenzantrag zu stellen.

5 Schlussbemerkung

Dieses Kurzgutachten beruht auf den uns vorgelegten Unterlagen und den Auskünften der Geschäftsführung; eine Prüfung nach Art einer Jahresabschlussprüfung haben wir nicht vorgenommen. Es ist ausschließlich zur internen Verwendung durch die Auftraggeberin bestimmt.

Feldkamp & Cie. Restrukturierungsberatung GmbH

Dr. Roman Feldkamp

Anlage 1: Liquiditätsstatus zum 30. Juni 2025 mit rollierender Vierwochenbetrachtung (Tabelle)

Stichtag	Verfügbar gesamt (EUR)	Fällige Verbindlichkeiten (EUR)	Unterdeckung (EUR)	Quote
30.06.2025	74.200,00	1.243.500,00	1.169.300,00	94.0 %
07.07.2025	288.200,00	1.268.300,00	980.100,00	77.3 %
14.07.2025	495.700,00	1.291.800,00	796.100,00	61.6 %
21.07.2025	711.400,00	1.320.400,00	609.000,00	46.1 %
28.07.2025	891.100,00	1.341.700,00	450.600,00	33.6 %

Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens (Eigenantrag)

Vellnitz Kunststofftechnik GmbH · Zwickauer Straße 214 · 09116 Chemnitz · HRB 34712 (AG Chemnitz)

An das Amtsgericht Chemnitz — Insolvenzgericht — Fürstenstraße 21, 09130 Chemnitz

Chemnitz, den 15. April 2026

Betreff: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH

Sehr geehrte Damen und Herren,

als alleinige Geschäftsführerin der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH beantrage ich,

das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, Zwickauer Straße 214, 09116 Chemnitz, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 34712, zu eröffnen.

1 Eröffnungsgrund

Die Gesellschaft ist zahlungsunfähig (§ 17 InsO). Die Zahlungsunfähigkeit ist im April 2026 eingetreten. Die Genossenschaftsbank Erzgebirge eG hat die Betriebsmittellinie über 350.000,00 EUR mit Schreiben vom 8. April 2026 fristlos gekündigt und den Saldo fällig gestellt. Damit ist die Finanzierung des Materialeinkaufs zusammengebrochen; die Gesellschaft kann die am 15. April 2026 fälligen Löhne und die laufenden Lieferantenverbindlichkeiten nicht mehr bedienen. Bis zur Kündigung der Linie konnte der Geschäftsbetrieb einschließlich des Materialeinkaufs — zuletzt gegen Vorkasse — aufrechterhalten werden.

2 Verhältnisse der Gesellschaft

Die Gesellschaft betreibt eine Kunststoffspritzgießerei mit 34 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern; Schwerpunkt sind Serienteile für die Automobilzulieferung und die Elektroindustrie. Der Umsatz des Geschäftsjahres 2025 betrug rund 7.940.000,00 EUR. Wesentliche Vermögenswerte sind der Maschinenpark (16 Spritzgießmaschinen, überwiegend geleast oder sicherungsübereignet), Vorräte mit einem Buchwert von rund 380.000,00 EUR sowie Forderungen aus Lieferungen und Leistungen von rund 610.000,00 EUR.

3 Verbindlichkeiten

Die Verbindlichkeiten belaufen sich nach dem beigefügten Gläubigerverzeichnis auf rund 3.418.000,00 EUR. Wesentliche Gläubiger sind die Genossenschaftsbank Erzgebirge eG (Kontokorrent und Darlehen, zusammen 892.000,00 EUR), das Finanzamt Chemnitz-Süd (Umsatz- und Lohnsteuer 471.300,00 EUR), die Einzugsstellen der Sozialversicherung (208.900,00 EUR), die Granova Polymer Handels GmbH (96.413,80 EUR Altforderungen), Leasinggeber und Energieversorger sowie weitere Lieferanten.

4 Anlagen

Dem Antrag sind beigefügt: das Verzeichnis der Gläubiger und ihrer Forderungen, das Vermögensverzeichnis, die betriebswirtschaftlichen Auswertungen für 2025 und das erste Quartal 2026, die Kontoauszüge der letzten drei Monate sowie die Erklärung nach § 13 Abs. 1 Satz 3 InsO. Ich versichere die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben.

Im Interesse der Auftraggeber und der Belegschaft rege ich die Anordnung der vorläufigen Verwaltung und die Fortführung des Betriebs an; für laufende Serienabrufe bestehen auskömmliche Preise.

Mit freundlichen Grüßen

Katrin Wandelt
Geschäftsführerin

Beschluss

Amtsgericht Chemnitz — Insolvenzgericht — Fürstenstraße 21 · 09130 Chemnitz

Geschäftsnummer: 15 IN 388/26

Chemnitz, den 1. Juni 2026

In dem Insolvenzeröffnungsverfahren über das Vermögen der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, Zwickauer Straße 214, 09116 Chemnitz, eingetragen im Handelsregister des Amtsgerichts Chemnitz unter HRB 34712, vertreten durch die Geschäftsführerin Katrin Wandelt, ebenda,

wird beschlossen:

1 Eröffnung

Über das Vermögen der Schuldnerin wird wegen Zahlungsunfähigkeit heute, am 1. Juni 2026, um 9.00 Uhr das Insolvenzverfahren eröffnet. Der Antrag der Schuldnerin vom 15. April 2026 ist an diesem Tag bei Gericht eingegangen.

2 Insolvenzverwalterin

Zur Insolvenzverwalterin wird bestellt: Rechtsanwältin Dr. Friederike Stollberg, Straße der Nationen 51, 09111 Chemnitz. Die mit Beschluss vom 16. April 2026 angeordnete vorläufige Insolvenzverwaltung ist mit der Eröffnung beendet.

3 Aufforderungen an die Gläubiger

Die Gläubiger werden aufgefordert, ihre Forderungen bis zum 13. Juli 2026 unter Beachtung des § 174 InsO bei der Insolvenzverwalterin anzumelden. Die Gläubiger werden ferner aufgefordert, der Verwalterin unverzüglich mitzuteilen, welche Sicherungsrechte sie an beweglichen Sachen oder an Rechten der Schuldnerin in Anspruch nehmen.

4 Verfügungsverbot und Leistungsverbot

Personen, die Verpflichtungen gegenüber der Schuldnerin haben, werden aufgefordert, nicht mehr an die Schuldnerin, sondern nur noch an die Insolvenzverwalterin zu leisten (§ 28 Abs. 3 InsO).

5 Termine

Berichtstermin und Prüfungstermin werden auf Donnerstag, den 20. August 2026, 10.30 Uhr, Saal 236 des Amtsgerichts Chemnitz, bestimmt.

6 Gründe

Der zulässige Eigenantrag ist begründet. Nach dem Gutachten der Sachverständigen Dr. Stollberg vom 20. Mai 2026 ist die Schuldnerin zahlungsunfähig. Der Geschäftsbetrieb wird im Rahmen der vorläufigen Verwaltung fortgeführt; die Kosten des Verfahrens sind voraussichtlich gedeckt.

gez. Weichselbaum, Richterin am Amtsgericht

Anfechtungsschreiben der Insolvenzverwalterin

Stollberg & Partner Insolvenzverwaltung · Rechtsanwältin Dr. Friederike Stollberg · Straße der Nationen
51 · 09111 Chemnitz · Telefon 0371 66412-0

Aktenzeichen: 118/26 ST — bitte stets angeben

Chemnitz, den 17. Juni 2026

An die Granova Polymer Handels GmbH, — Geschäftsführung — Meißner Landstraße 18, 01445
Radebeul

Betreff: Insolvenzverfahren über das Vermögen der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, AG Chemnitz 15 IN
388/26 — Insolvenzanfechtung der Vorkassezahlungen vom 19. Januar 2026 bis 7. April 2026;
Zahlungsaufforderung über 214.000,08 EUR

Sehr geehrte Damen und Herren,

in dem oben bezeichneten Insolvenzverfahren bin ich mit Beschluss des Amtsgerichts Chemnitz vom 1.
Juni 2026 zur Insolvenzverwalterin bestellt worden. Ich erkläre hiermit die Anfechtung der nachfolgend
bezeichneten Zahlungen nach §§ 129, 130, 133, 143 InsO und fordere Sie zur Rückgewähr auf.

1 Angefochtene Zahlungen

Die Schuldnerin hat in der Zeit vom 19. Januar 2026 bis zum 7. April 2026 — sämtlich innerhalb der
letzten drei Monate vor dem Eröffnungsantrag vom 15. April 2026 — vierzehn Zahlungen über insgesamt
214.000,08 EUR an Sie geleistet. Die Einzelbeträge, Rechnungsnummern, Zahl- und Lieferdaten ergeben
sich aus der beigefügten Aufstellung; sie beruht auf den Buchhaltungsunterlagen der Schuldnerin und
Ihren Rechnungen. Auf die Rechnungen VK-2026-0214 und VK-2026-0233 haben Sie einen
„Risikozuschlag“ von 4 Prozent auf den Listenpreis berechnet; die Aufschläge betragen zusammen
1.282,82 EUR brutto.

2 Anfechtbarkeit nach § 130 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 InsO

2.1 Die Schuldnerin war im gesamten Zahlungszeitraum zahlungsunfähig. Bereits das im Auftrag der
Schuldnerin erstellte Kurzgutachten der Feldkamp & Cie. Restrukturierungsberatung GmbH vom 18. Juli
2025 stellt den Eintritt der Zahlungsunfähigkeit zum 30. Juni 2025 fest; die dort ausgewiesene
Deckungslücke betrug auch unter Einbeziehung aller erwartbaren Zuflüsse 33,6 Prozent. Die Lücke wurde
bis zur Antragstellung nicht geschlossen.

2.2 Ihre Kenntnis der Zahlungsunfähigkeit ergibt sich aus den Umständen, die Ihnen bekannt waren (§ 130
Abs. 2 InsO): offene Altforderungen von 96.413,80 EUR, davon Teile in dritter Mahnstufe; die
Rücklastschrift vom 17. Oktober 2025; die vollständige Streichung des Deckungslimits durch die
Nordkredit Warenkreditversicherung AG; die von Ihnen selbst verlangte Umstellung eines seit Jahren
eingespielten 60-Tage-Ziels auf Vorkasse; schließlich der Krisenaufschlag, den Sie ausweislich der E-Mail
Ihres Vertriebsleiters vom 2. Februar 2026 gerade mit dem Ausfallrisiko Ihres Hauses begründet haben.
Wer seinem Kunden nur noch gegen Vorkasse mit Risikoprämie liefert und zugleich fällige Altforderungen
von knapp 100.000,00 EUR nicht durchsetzen kann, kennt Umstände, die zwingend auf die
Zahlungsunfähigkeit schließen lassen.

3 Kein Bargeschäftsprivileg nach § 142 InsO

3.1 Ich gehe davon aus, dass Sie sich auf § 142 Abs. 1 InsO berufen werden. Das Privileg trägt hier aus
zwei Gründen nicht in vollem Umfang.

3.2 Es fehlt teilweise an der Gleichwertigkeit der Gegenleistung. Für die Rechnungen VK-2026-0214 und VK-2026-0233 haben Sie einen Aufschlag von 4 Prozent auf den Listenpreis berechnet, der weder durch die Marktnotierungen — die beigefügte Vergleichsaufstellung weist für PA6 GF30 im ersten Quartal 2026 eine Marktnotierung von 2,44 EUR je Kilogramm gegenüber Ihrem berechneten Preis von 2,52 EUR aus — noch durch eine zusätzliche Leistung gedeckt war. In Höhe des Aufschlags von 1.282,82 EUR hat die Schuldnerin keine gleichwertige Gegenleistung erhalten; insoweit scheidet ein Bargeschäft von vornherein aus.

3.3 Unabhängig davon bleibt die Anfechtung nach § 133 Abs. 1 bis 3 InsO gemäß § 142 Abs. 1 InsO möglich, weil die Schuldnerin unlauter handelte und Sie dies erkannt haben. Die Geschäftsführerin verfügte seit dem 18. Juli 2025 über ein schriftliches Gutachten, das ihr die eingetretene Zahlungsunfähigkeit und die Antragspflicht des § 15a InsO bescheinigte. Gleichwohl hat sie den Geschäftsbetrieb neun Monate fortgeführt und die verbliebene Liquidität planmäßig auf die wenigen produktionskritischen Lieferanten — allen voran Ihr Haus — gelenkt, während Finanzamt, Sozialversicherungsträger und die übrigen Gläubiger leer ausgingen. Ein Schuldner, der in Kenntnis der eigenen Insolvenzreife gezielt einzelne Gläubiger vollständig befriedigt, um das Unternehmen unter Verdrängung der Antragspflicht fortzuführen, handelt unlauter. Sie haben diese Lage erkannt und für sich genutzt: Ihr Umstellungsschreiben vom 5. November 2025 hebt selbst hervor, dass Ihre Granulate für die laufende Produktion „kurzfristig nicht substituierbar“ sind, und Ihr Krisenaufschlag bepreist exakt das Insolvenzrisiko, dessen Verwirklichung Sie vorhersahen.

3.4 Der Benachteiligungsvorsatz der Schuldnerin und Ihre Kenntnis hiervon (§ 133 Abs. 1 Satz 2 InsO) folgen aus denselben Umständen: Die Schuldnerin wusste um ihre Zahlungsunfähigkeit und wusste, dass jede Vorkassezahlung an Sie die für die Gesamtheit der Gläubiger verfügbare Masse endgültig schmälerte.

4 Rechtsfolge und Zahlungsaufforderung

Nach § 143 Abs. 1 InsO fordere ich Sie auf, 214.000,08 EUR nebst Zinsen in Höhe von fünf Prozentpunkten über dem Basiszinssatz seit dem 1. Juni 2026 bis zum 8. Juli 2026 auf das Anderkonto der Insolvenzverwaltung, IBAN DE89 8705 0000 0710 3388 26 bei der Landesbank Sachsen-Mitte, zu zahlen. Höchst hilfsweise — für den Fall, dass sich das Bargeschäftsprivileg im Übrigen als durchgreifend erweisen sollte — fordere ich die Rückgewähr der nicht durch eine gleichwertige Gegenleistung gedeckten Aufschläge von 1.282,82 EUR.

Nach fruchtlosem Fristablauf werde ich Klage vor dem Landgericht Chemnitz erheben. Ihre zur Tabelle angemeldeten Altforderungen von 96.413,80 EUR bleiben von dieser Anfechtung unberührt; auf § 144 InsO weise ich vorsorglich hin.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Friederike Stollberg

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

Anlagen: Aufstellung der vierzehn Zahlungen mit Rechnungs-, Zahl- und Lieferdaten; Preis- und Marktnotierungsvergleich erstes Quartal 2026

Erwiderung auf das Anfechtungsschreiben vom 17. Juni 2026

Rechtsanwalt Dr. Lennart Hüsgen · Fachanwalt für Insolvenz- und Sanierungsrecht · Altmarkt 9 · 01067 Dresden · Telefon 0351 48219-0

Unser Zeichen: 411/26 HÜ · Ihr Zeichen: 118/26 ST

Dresden, den 30. Juni 2026

An Frau Rechtsanwältin Dr. Friederike Stollberg — Insolvenzverwalterin über das Vermögen der Vellnitz Kunststofftechnik GmbH — Straße der Nationen 51, 09111 Chemnitz

Betreff: Insolvenzverfahren Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, AG Chemnitz 15 IN 388/26 — Ihre Anfechtung vom 17. Juni 2026

Sehr geehrte Frau Kollegin Dr. Stollberg,

ich zeige die Vertretung der Granova Polymer Handels GmbH an; ordnungsgemäße Bevollmächtigung wird anwaltlich versichert. Die geltend gemachten Ansprüche bestehen nicht. Meine Mandantin wird weder 214.000,08 EUR noch den hilfsweise geforderten Betrag zahlen.

1 Bargeschäft nach § 142 Abs. 1 InsO

1.1 Sämtliche vierzehn Zahlungen sind privilegierte Bargeschäfte. Für jede Zahlung ist der Schuldnerin unmittelbar eine gleichwertige Gegenleistung zugeflossen: Granulat zu Marktpreisen, geliefert null bis fünf Tage nach Zahlungseingang. Ihre eigene Aufstellung belegt den engen zeitlichen Zusammenhang; die Spanne liegt weit innerhalb dessen, was nach der Verkehrsanschauung bei Handelsgeschäften über Rohstoffe (§ 142 Abs. 2 Satz 1 InsO) als unmittelbarer Austausch gilt. Die Masse wurde nicht verkürzt, sondern erhielt Zug um Zug verwertbares Material, das die Schuldnerin unstreitig verarbeitet und weiterveräußert hat — mit Deckungsbeiträgen, die der Masse zugutegekommen sind.

1.2 Die Gegenleistung war auch gleichwertig. Der beigefügte, von Ihnen selbst vorgelegte Marktvergleich weist für fünf von sieben Positionen Preise aus, die auf oder unter der Marktnotierung liegen. Der Zuschlag von 4 Prozent auf zwei Rechnungen ändert an der Gleichwertigkeit nichts: Er glich den Wegfall des Skontos, die Vorhaltung von Sicherheitsbeständen für kurzfristige Abrufe und die gestiegenen Vorfinanzierungskosten meiner Mandantin aus, die ohne Versicherungsdeckung das volle Beschaffungsrisiko trug. Eine Abweichung von 3.3 Prozent von einer Indexnotierung, die selbst nur eine Bandbreite abbildet, liegt innerhalb der marktüblichen Streuung; Gleichwertigkeit verlangt keinen centgenauen Indexpreis. Nur vorsorglich: Selbst wenn man dies anders sähe, wäre allenfalls der Aufschlag von 1.282,82 EUR anfechtbar, nicht die Zahlungen insgesamt.

2 Keine Anfechtung nach § 130 InsO

Bargeschäfte nach § 142 Abs. 1 InsO sind der Deckungsanfechtung entzogen; auf die Kenntnisfrage kommt es insoweit nicht an. Unabhängig davon konnte meine Mandantin weder die Zahlungsunfähigkeit noch Umstände, die zwingend auf sie schließen ließen. Sie konnte einen Zahlungsverzug gegenüber sich selbst und die Entscheidung eines Warenkreditversicherers, die auf einer eigenständigen, meiner Mandantin nicht offengelegten Risikobewertung beruhte. Die Umstellung auf Vorkasse bei Zahlungsverzug ist im Rohstoffhandel ein alltäglicher, vertraglich vorbehaltener Vorgang (Ziffer 4 des Rahmenlieferungsvertrags) und gerade Ausdruck dessen, dass der Lieferant die künftige Entwicklung nicht kennt, sondern sich gegen sie absichert. Das interne Kurzgutachten vom 18. Juli 2025 war meiner Mandantin bis zu Ihrem Schreiben vollständig unbekannt.

3 Keine Unlauterkeit im Sinne des § 142 Abs. 1 InsO

3.1 Die Rückausnahme des § 142 Abs. 1 InsO verlangt zweierlei: unlauteres Handeln der Schuldnerin und dessen Erkennen durch den Gläubiger. Beides fehlt.

3.2 Ein Schuldner, der in der Krise Rohstoffe gegen sofortige, gleichwertige Bezahlung einkauft, um seine Produktion und damit den Unternehmenswert zu erhalten, handelt nicht unlauter, sondern tut genau das, was auch ein vorläufiger Verwalter getan hätte: Er sichert die Fortführung gegen Bargeschäfte.

Unlauterkeit setzt mehr voraus als die Fortführung des Betriebs trotz Insolvenzreife — etwa das gezielte Beiseiteschaffen von Vermögen oder die Befriedigung eines Gläubigers gerade in Schädigungsabsicht. Dafür trägt Ihre Anfechtung nichts vor; die Behauptung einer „planmäßigen Lenkung“ der Liquidität beschreibt nur die betriebswirtschaftliche Selbstverständlichkeit, dass produktionsnotwendige Lieferanten vorrangig bar bezahlt werden müssen, wenn niemand mehr Kredit gibt.

3.3 Jedenfalls hat meine Mandantin eine etwaige Unlauterkeit nicht erkannt. Sie kannte weder das Gutachten noch die Rückstände der Schuldnerin bei Finanzamt und Sozialversicherung. Gegen die von Ihnen behauptete Kenntnis spricht schließlich ihr eigenes Verhalten: Meine Mandantin ist mit Altforderungen von 96.413,80 EUR ausgefallen, die sie bis zuletzt stehen ließ, statt sie — was bei erkannter Insolvenzreife nahegelegen hätte — mit den Vorkassezahlungen zu verrechnen oder gerichtlich durchzusetzen. Wer die Insolvenz seines Kunden kommen sieht, lässt keine 96.000,00 EUR ungesichert stehen.

4 Ergebnis

Die Anfechtung ist unbegründet. Sollten Sie Klage erheben, wird sich meine Mandantin verteidigen und widerklagend die Feststellung ihrer zur Tabelle angemeldeten Forderungen weiterverfolgen. Zu einem Gespräch über eine pauschale Erledigung — ohne Anerkennung einer Rechtspflicht und ausschließlich zur Vermeidung von Prozesskosten — bin ich bereit.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Lennart Hüsgen

Rechtsanwalt

Anlage: Interner Vermerk der Granova Polymer Handels GmbH vom 3. November 2025 zur Kreditentscheidung

Replik der Insolvenzverwalterin

Stollberg & Partner Insolvenzverwaltung · Rechtsanwältin Dr. Friederike Stollberg · Straße der Nationen 51 · 09111 Chemnitz · Telefon 0371 66412-0

Aktenzeichen: 118/26 ST · Ihr Zeichen: 411/26 HÜ

Chemnitz, den 2. Juli 2026

An Herrn Rechtsanwalt Dr. Lennart Hüsgen, Altmarkt 9, 01067 Dresden

Betreff: Insolvenzverfahren Vellnitz Kunststofftechnik GmbH, AG Chemnitz 15 IN 388/26 — Ihre Erwiderung vom 30. Juni 2026

Sehr geehrter Herr Kollege Dr. Hüsgen,

Ihre Erwiderung veranlasst mich zu folgender Entgegnung. An der Anfechtung halte ich fest.

1 Zur Unmittelbarkeit

Die Unmittelbarkeit des Leistungsaustauschs stelle ich für die vierzehn Zahlungen nicht in Abrede; bei null bis fünf Tagen zwischen Zahlung und Lieferung liegt sie vor. Der Streit entscheidet sich nicht bei § 142 Abs. 2 InsO, sondern bei der Gleichwertigkeit und bei der Rückausnahme für die Vorsatzanfechtung.

2 Zur Gleichwertigkeit

2.1 Für zwölf der vierzehn Zahlungen mag die Gleichwertigkeit zu bejahen sein; das räume ich als Zwischenergebnis ein. Für die Rechnungen VK-2026-0214 und VK-2026-0233 bleibt es bei der Beanstandung: Der Aufschlag wurde nicht als Skontoausgleich oder Bevorratungsentgelt vereinbart, sondern in der E-Mail Ihres Vertriebsleiters vom 2. Februar 2026 wörtlich als „Risikozuschlag“ eingeführt, „solange die Zahlungsweise Vorkasse nötig ist“. Ein Entgelt für das Insolvenzrisiko des eigenen Kunden ist keine Gegenleistung, die in das Schuldnervermögen fließt; ihm steht kein Vermögenswert gegenüber. In Höhe von 1.282,82 EUR bleibt die Anfechtung daher in jedem Fall begründet.

2.2 Bemerkenswert ist die Begründung im Übrigen: Wer den Wegfall der Versicherungsdeckung und das „volle Beschaffungsrisiko“ bepreist, dokumentiert, dass er den möglichen Ausfall seines Kunden konkret einkalkuliert hat. Ihre Gleichwertigkeitsverteidigung liefert damit zugleich das Kenntnis-Indiz für Ziffer 3.

3 Zur Unlauterkeit und zur Kenntnis

3.1 Richtig ist, dass die bloße Betriebsfortführung trotz Insolvenzureife für sich genommen die Unlauterkeit nicht begründet. Der vorliegende Fall liegt indes anders. Die Geschäftsführerin besaß seit dem 18. Juli 2025 ein von ihr selbst beauftragtes Gutachten, das ihr die Zahlungsunfähigkeit, die Antragspflicht des § 15a InsO und die Haftungsfolgen des § 15b InsO schwarz auf weiß bescheinigte, verbunden mit der klaren Alternative: Kapitalzuführung von 500.000,00 EUR binnen drei Wochen oder Antrag. Weder das eine noch das andere geschah. Stattdessen wurden neun Monate lang Steuern und Sozialversicherungsbeiträge in Höhe von zusammen mehr als 680.000,00 EUR aufgelaufen, während die produktionskritischen Lieferanten bar bezahlt wurden. Das ist keine „betriebswirtschaftliche Selbstverständlichkeit“, sondern die planmäßige Verlagerung des Fortführungsrisikos auf die Zwangsgläubiger, die sich — anders als Ihre Mandantin — nicht durch Vorkasse schützen können. Genau diese Konstellation meint die Rückausnahme des § 142 Abs. 1 InsO: Das Bargeschäftsprivileg soll den redlichen Leistungsaustausch schützen, nicht die monatelange Verschleppung auf Kosten der Gläubigersamtheit.

3.2 Ihre Mandantin hat diese Lage erkannt. Sie wusste aus eigener Anschauung, dass die Schuldnerin ein 60-Tage-Ziel nicht mehr bedienen konnte, dass eine Lastschrift geplatzt war, dass der Kreditversicherer die Deckung vollständig gestrichen hatte und dass die Schuldnerin gleichwohl Monat für Monat

sechsstellige Beträge für Granulat aufbrachte. Der interne Vermerk vom 3. November 2025, den Sie selbst vorlegen, hält fest, der Kunde stehe „erkennbar unter erheblichem Liquiditätsdruck“, die Belieferung sei aber wegen eines Umsatzanteils von 8 Prozent „im eigenen Interesse aufrechtzuerhalten, solange kein Insolvenzantrag gestellt ist“. Wer so formuliert, rechnet mit dem Antrag und richtet sein Verhalten darauf ein.

3.3 Das Stillhalten auf den Altforderungen entlastet Ihre Mandantin nicht, es belastet sie: Die Altforderungen waren faktisch uneinbringlich, wie Ihre Mandantin nach der dritten Mahnstufe und der Rücklastschrift wusste. Ihr blieb nur, den künftigen Schaden zu begrenzen und aus der Restlaufzeit des Kunden herauszuholen, was gegen Vorkasse herauszuholen war. Das ist legitimes Eigeninteresse — aber es ist mit der Kenntnis der Krise erkaufte, auf die es anfechtungsrechtlich ankommt.

4 Zum weiteren Vorgehen

Ich rege an, die Sach- und Rechtslage in der 29. Kalenderwoche zu erörtern. Sollte bis zum 24. Juli 2026 weder Zahlung noch ein substantieller Einigungsvorschlag vorliegen, erhebe ich Klage vor dem Landgericht Chemnitz. Den Streitwert werde ich mit 214.000,08 EUR ansetzen; die hilfsweise Beschränkung auf die Aufschläge bleibt einem gerichtlichen Vergleich vorbehalten.

Mit freundlichen kollegialen Grüßen

Dr. Friederike Stollberg

Rechtsanwältin, Insolvenzverwalterin

Interner Vermerk — Kreditentscheidung Kunde Vellnitz Kunststofftechnik GmbH

Granova Polymer Handels GmbH · Meißner Landstraße 18 · 01445 Radebeul · Bereich Vertrieb / Debitorenmanagement

Radebeul, 3. November 2025

Verfasser: Udo Sarrasin (Vertriebsleitung) · Mitzeichnung: Heike Brandner (Debitorenmanagement) · Vorlage an: Geschäftsführung

1 Anlass

Die Nordkredit Warenkreditversicherung AG hat das Deckungslimit für die Vellnitz Kunststofftechnik GmbH (Kunden-Nr. 20419) mit Schreiben vom 28. Oktober 2025 zum sofortigen Termin vollständig gestrichen. Zuvor war das Limit bereits im Juli 2025 von 150.000,00 EUR auf 80.000,00 EUR reduziert worden. Die offenen Posten belaufen sich per heute auf 96.413,80 EUR; die Lastschrift zur Rechnung RE 2025-1577 wurde am 17. Oktober 2025 mangels Deckung zurückgegeben. Die Rechnungen RE 2025-1418 und RE 2025-1502 befinden sich in der dritten Mahnstufe.

2 Bewertung

2.1 Der Kunde steht erkennbar unter erheblichem Liquiditätsdruck. Die Zahlungsziele werden seit dem Sommer durchgängig überschritten; Zusagen aus den Telefonaten vom 22. September und 13. Oktober 2025 (Ausgleich der ältesten Rechnungen) wurden nicht eingehalten. Über die Ursachen liegen uns keine eigenen Erkenntnisse vor; die Geschäftsführerin verweist auf verzögerte Abrufe eines Großkunden und eine „stockende Gespräche“ mit der Hausbank.

2.2 Andererseits ist Vellnitz mit rund 8 Prozent unseres Jahresumsatzes einer unserer zehn größten Abnehmer, bezieht seit 2023 kontinuierlich und hat bis Mitte 2025 stets vollständig gezahlt. Die laufende Produktion des Kunden (Serienaufträge Automobilzulieferung) erfordert kontinuierliche Granulatversorgung; bei einem Lieferstopp wäre der Kunde binnen zwei Wochen produktionsunfähig und unsere Altforderung endgültig verloren.

3 Entscheidung

3.1 Belieferung wird aufrechterhalten, jedoch ab sofort ausschließlich gegen Vorkasse oder Zahlung bei Lieferung (Vorlauf maximal fünf Werktage). Kreditlimit intern: null. Jede Lieferung nur nach bestätigtem Zahlungseingang durch das Debitorenmanagement.

3.2 Altforderungen: kein gerichtliches Vorgehen zum jetzigen Zeitpunkt. Ein Mahnbescheid würde die Geschäftsbeziehung beenden und die Zahlungsfähigkeit des Kunden weiter schwächen, ohne die Einbringlichkeit zu verbessern. Gesprächsangebot zur Ratenzahlung aufrechterhalten. Die Belieferung gegen Vorkasse ist im eigenen Interesse aufrechtzuerhalten, solange kein Insolvenz Antrag gestellt ist; im Antragsfall sind Altforderung und künftiges Geschäft ohnehin verloren.

3.3 Preisstellung: Listenpreise. Über einen Risikozuschlag zur Abdeckung des ungesicherten Beschaffungs- und Vorhalterisikos entscheidet die Vertriebsleitung nach Lage des ersten Quartals 2026.

3.4 Wiedervorlage: monatlich, erstmals 1. Dezember 2025. Bei weiterer Verschlechterung (erneute Rücklastschrift aus Vorkasse, Presseberichte, Antragstellung) sofortige Eskalation an die Geschäftsführung.

gez. Sarrasin — gez. Brandner

Kenntnis genommen und genehmigt: Radebeul, 4. November 2025, gez. Dr. Hallmert

Ergänzender Sachverhaltsvermerk Insolvenz und Sanierung

1. Krisenstatus

Der Ordner insolvenzanfechtung-bargeschaeft-vorkasse-rohstofflieferant-chemnitz wird als wirtschaftliche Krisenakte mit Liquidität, Fälligkeiten, Gläubigerdruck und Haftungsrisiko behandelt. Jede Entscheidung braucht eine trennscharfe Linie zwischen objektiver Rechtslage, Geschäftsleiterkenntnis und Dokumentation.

2. Streitige Forderungen und Rangrücktritt

Streitige Verbindlichkeiten werden nicht nach Prozessrisiko gequotelt. Sie sind nach objektiver Rechtslage ein- oder auszustellen; wer sie aus der Liquiditätsbilanz herausnimmt, braucht eine tragfähige Dokumentation und Beweisvorsorge. Rangrücktritte dürfen Zahlungen nur aus freien, nicht zur Schuldendeckung benötigten Überschüssen zulassen.

3. Arbeitsauftrag

Zuerst Stichtag, Liquiditätsstatus, fällige Verbindlichkeiten, freie Linien, harte Zahlungszusagen und Rangthemen erfassen. Danach Antragspflichten, Eigenverwaltungsfähigkeit, Anfechtung und Zahlungsverbote prüfen.